

אפולו פאוור בע"מ

("החברה")

22 מאי, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה והצעה פרטית לדירקטור ונושא משרה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), מתכבדת החברה להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתתקיים ב- 26 ביוני, 2025 במשרדי ש. הורוביץ ושות' ברחוב אחד העם 31, תל אביב, בשעה 11:00 ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם לא ימצא מניין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד הנקבע לאסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ותתקיים ב- 3 ביולי, 2025, באותה השעה ובאותו המקום.

בהתאם לתקנות הצעה פרטית, מודיעה החברה בזאת, כי ביום 22.05.2025 אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול, הצעה פרטית של 400,000 כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש ל- 400,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ("מניות רגילות") לדירקטור ולנושא משרה, אשר מהווים נכון למועד זה (בהנחת מימוש תיאורטית) כ- 0.31% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה וכ- 0.26% בדילול מלא ("ההצעה הפרטית").¹ תנאי האופציות המוקצות בהצעה הפרטית מפורטים בנספח א' לדוח זה, כאשר לאישור האסיפה המזומנת בדוח זה מובאת הצעה פרטית מהותית של 200,000 אופציות (מתוך הכמות של 400,000 האופציות הנ"ל) לדירקטור בחברה, כמפורט בסעיף 1.5 להלן.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום באסיפה ועיקרי ההחלטות המוצעות

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024.
- 1.2 דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2024.
- 1.3 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שטראוס לזר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
- 1.4 הארכת כהונתם של הדירקטורים הבאים ה"ה (שאינם דח"צים): יום טוב סמיה, עודד רוזנברג, ערן מימון, רפאל קסטן, ליאור וידר ו- צבי לנדו לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

הצהרה מטעם כל דירקטור, כי מתקיימים לגבי התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' לדיווח זה.

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור דלעיל תעשה בנפרד.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, הפרטים אודות המוצעים להארכת כהונה כדירקטורים בחברה למעט מר צבי לנדו מפורטים בחלק ד' לדוח השנתי של החברה לשנת 2024

¹ יובהר כי הענקת האופציות לדירקטור, אשר אינו עובד החברה/חברת הבת, אינה מבוצעת מכח מתאר הנושא תאריך 16.2.2025 (ראו דיווח מיידי מיום 16.2.2025 (מס' אסמכתא 010971-01-2025) אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה) ("המתאר"), בעוד שהענקת האופציות לנושא המשרה מבוצעת מכח המתאר.

אשר פורסם במגנ"א ביום 20.3.2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-018949) ונכלל בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2024"). למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים של הדירקטורים האמורים כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2024. לפרטים אודות מר צבי לנדו בהתאם לתקנה הנ"ל, ראו דוח מידי על מינוי דירקטור מיום 22.5.2025 (מס' אסמכתא 2025-01-036357, אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה).

תנאי כהונתם של ה"ה יום טוב סמיה, עודד רוזנברג, ערן מימון, רפאל קסטן וליאור וידר, כל אחד מהם, לפי העניין, יישארו ללא שינוי לרבות הסדרי הביטוח, השיפוי והפטור הקיימים בחברה².

1.5 אישור התקשרות עם מר צבי לנדו, דירקטור בחברה, בהסכם יעוץ

1.5.1 ההחלטה המוצעת

ביום 22.5.2025, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה ו/או חברת הבת סולארפיינט ("אפולו") עם מר צבי לנדו ("צבי"), בהסכם לקבלת שירותי יעוץ החל ממועד האסיפה הכללית המזומנת בהתאם לדוח מידי זה.

בהתאם להסכם, מעבר לכהונתו כדירקטור בחברה (צבי מונה כדירקטור החל מיום 1.6.2025), צבי יעמיד לאפולו שירותי יעוץ (ללא יחסי עובד-מעביד), בתחומים הרלבנטיים לפעילותה של אפולו, כפי שיוגדרו מעת לעת ובתיאום בינו לבין החברה, ובהתאם לצרכי אפולו בפועל, לרבות בקשר עם התרחבותה של אפולו בארה"ב, וזאת בהיקף של עד 40 שעות חודשיות ("שירותי היעוץ"). הסכם היעוץ הינו לתקופה בלתי קצובה, החל ממועד אישור האסיפה, וניתן לסיום על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה של 60 ימים מראש.

בתמורה לשירותי היעוץ, יהיה צבי זכאי ל 200,000 אופציות (לא סחירות) של החברה, הניתנות למימוש ל-200,000 מניות רגילות אשר תנאיהן מפורטים בנספח א' לדוח זה. בנוסף, צבי יהיה זכאי להיכלל בהסדרי הביטוח, הפטור והשיפוי החלים על נושאי משרה בחברה³. מעבר לכך צבי לא יהא זכאי לגמול נוסף בגין שירותי היעוץ או כהונתו כדירקטור.

לפרטים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של צבי בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח ראו נספח ג'.

1.5.2 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה

1.5.2.1 למר צבי לנדו ידע וניסיון רב שנים אשר צפוי לתרום לצורך הרחבת וקידום פעילותה של החברה, עסקיה, האצת צמיחתה והשגת יעדיה, בדגש על התרחבותה בארה"ב.

1.5.2.2 התגמול ההוני למר צבי לנדו נועד ליצור קשר ארוך טווח בין החברה למר צבי לנדו כנושא משרה בה וליצור זהות אינטרסים בינו לבין בעלי מניותיה.

1.5.2.3 ועדת התגמול והדירקטוריון, שקלו, בין היתר, את השיקולים המפורטים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות (ביניהם קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח; יצירת תמריץ ראוי למר צבי לנדו, בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים של החברה; גודל החברה ואופי פעילותה; תרומתו של מר צבי לנדו להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו), תוך התייחסות לעניינים הרלבנטיים המפורטים בחלק א' ובחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות (ביניהם השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי, הישגיו, ותפקידים של מר צבי לנדו, וכן תקופת ההבשלה של האופציות).

² לפרטים בדבר ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה בחברה ראו דוח מידי מיום 26.9.2024 (מס' אסמכתא 2024-01-606289), אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. לפרטים בדבר החלטות החברה לעניין פטור ושיפוי לנושאי משרה ראו דיווח מידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיום 14.8.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-070375).

³ ראו הי"ש 2 לעיל.

1.5.2.4 ועדת התגמול והדירקטוריון קבעו כי בנסיבות העניין, הענקת האופציות סבירה, ראויה ולטובת החברה.

2. האישורים הנדרשים

2.1 ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 לעיל אושרה פה אחד על ידי ועדת התגמול במסגרת ישיבה שהתקיימה ביום 22.05.2025. בקבלת ההחלטות בועדת התגמול השתתפו כל חברי הוועדה - ה"ה זיו ארז (דח"צ), ורד רז-אביו (דח"צית) וליאור וידר (דירקטור בלתי תלוי).

2.2 ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 לעיל אושרה פה אחד על ידי דירקטוריון החברה במסגרת ישיבתו מיום 22.05.2025. בקבלת ההחלטות בדירקטוריון השתתפו חברי הדירקטוריון - יום טוב סמיה (יו"ר הדירקטוריון), עודד רוזנברג (מנכ"ל ודירקטור), ערן מימון (CTO ודירקטור), רפי קסטן (דירקטור), זיו ארז (דח"צ), ורד רז-אביו (דח"צית) וליאור וידר (דירקטור בלתי תלוי).

2.3 לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כאמור, טעונה ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 לעיל את אישור האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת במסגרת דוח זה.

2.4 יצוין כי ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההחלטה לעיל גם אם האסיפה התנגדה לאישורה, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקה ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה.

2.5 החברה אינה חברה נכדה ציבורית.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' 1.3, 1.4 ו- 1.5 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה או באסיפה הנדחית בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

4. בעל השליטה בחברה

בעלת השליטה בחברה הינה חברת וסטאר החזקות בע"מ ("וסטאר אחזקות")⁴. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, וסטאר אחזקות מחזיקה 35,329,538 מניות רגילות של החברה אשר מהווים כ- 55.11% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בחברה (כ- 49.06% מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה בדילול מלא)⁵.

5. שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי ומהות עניין זה בהחלטות לעיל

אין למי מהדירקטורים עניין אישי באישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.5 לעיל.

6. הצבעה באסיפה

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית (כמפורט להלן).

בעל מניות, הרשום במרשם בעלי המניות, רשאי למנות בא כח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באופן אישי ובין באמצעות כתב הצבעה. כל מסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי-כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב

⁴ למיטב ידיעת החברה, ה"ה ישי מור (ת.ז. 054330915) ויוסף שבח מור (ת.ז. 057249625) מחזיקים במלוא הונה של וסטאר אחזקות, בחלקים שווים.

⁵ למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה: (א) מר ישי מור מחזיק 2,704,259 מניות רגילות של החברה אשר מהווים כ- 4.22% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בחברה (כ- 3.84% מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה בדילול מלא), (ב) מר יוסף שבח מור מחזיק 590,154.4 מניות רגילות של החברה אשר מהווים כ- 0.92% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בחברה (כ- 1.07% מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה בדילול מלא) ו- (ג) מר הילל מור (בנו של מר יוסף שבח מור) מחזיק 453.4 מניות רגילות של החברה.

המינוי, או העתק ממנו המאושר על ידי עורך-דין וכן אישור בעלות, כמפורט להלן, יופקדו במשרדי ש. הורוביץ ושות' בכתובת המפורטת לעיל עד 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור בעלות מאת חבר בורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כהגדרתו להלן, כנדרש לפי התקנות האמורות.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר אל מעונו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 5א4 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

7.

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שתהיינה) כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא במגנ"א, אתר ההפצה של הרשות, בכתובת האינטרנט:

www.magna.isa.gov.il; ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת האינטרנט: maya.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, לא יאוחר מ- 5 ימים לאחר המועד הקובע קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של הרשות, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע (כהגדרתו להלן).

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות המעוניין להצביע בכתב, יציין בטופס את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באסיפה הכללית בהצבעה בכתב, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור הבעלות.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט לעיל, יש להמציא למשרדי ש. הורוביץ ושות' בכתובת המפורטת לעיל עד 4 שעות לפני מועד כינוס כל אסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי ש. הורוביץ ושות'.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפות. החברה רשאית להמציא לרשות ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפות.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.

בנוסף לאמור לעיל, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ההצבעה ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") בקישורית הבאה: <https://votes.isa.gov.il>

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות ההצבעה.

חבר הבורסה יעביר, בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת, ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

כניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון (או אחד מבעליו, בחשבון משותף) וקוד גישה, אשר יופק עבור בעל החשבון על ידי חבר הבורסה. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים של סדר היום, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד ל- 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת ההצבעות") ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

המועד הקובע

9.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפות בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו ה- 28 במאי, 2025 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

המניין החוקי

10.

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, לפחות שני (2) בעלי מניות בעצמם או על ידי באי כח, המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("המניין החוקי").

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום או למועד אחר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה, ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמה נקראה האסיפה הראשונה ("האסיפה הנדחית"). לא נכח באסיפה הנדחית, מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט בסעיף 8 לעיל.

11. הוספת נושא לסדר היום

- 11.1 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי להגיש בקשה לדירקטוריון החברה בהתאם להוראות לסעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
- 11.2 בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר זימון זה.
- 11.3 מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום וכתב הצבעה מעודכנים, וזאת עד 7 ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה.
- 11.4 אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה זו.

12. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציג החברה לטיפול בדוח הינו עו"ד אמיר עסלי משרד ש. הורוביץ ושות', אחד העם 31, תל-אביב. טל : 03-5670800, פקס : 03-5660974.

13. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, באתר האינטרנט של הרשות ובאתר של הבורסה, כמפורט בסעיף 7 לעיל, וכן במשרדי ש. הורוביץ ושות' בכתובת המצוינת לעיל, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-5670800, וזאת עד למועד כינוס האסיפה כמפורט לעיל.

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

באמצעות: עודד רוזנברג, מנכ"ל

נספח א'

פירוט בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית בהתאם לתקנות הצעה פרטית

הניצעים⁶

1.

שם הניצע	תפקיד	אופציות
צבי לנדו	דירקטור	200,000
נושא משרה שאינו דירקטור/מנכ"ל		200,000
סה"כ		400,000

2. **תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא**

- 2.1 במסגרת הצעה פרטית זו מוקצים לניצעים, ללא תמורה, 400,000 אופציות (לא סחירות) ("האופציות") הניתנות למימוש ל- 400,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב, כמפורט להלן. הקצאת האופציות לדירקטור מהווה הצעה פרטית מהותית בעוד שהקצאת האופציות לנושא המשרה שאינו דירקטור/מנכ"ל מהווה הצעה פרטית שאינה מהותית.
- 2.2 האופציות יוקצו לניצעים ללא תמורה. האופציות יוקצו לנאמן עבור הניצעים, בהתאם לתכנית אופציות אשר אומצה על ידי הדירקטוריון ("התכנית").
- 2.3 סך כל המניות שתנבענה מימוש האופציות, בהנחה של מימוש כל האופציות, נכון למועד דוח זה, הינו כ- 0.31% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכ- 0.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה, בדילול מלא.

⁶ בין החברה למר צבי לנדו לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בעוד שבין חברת הבת (סולארפינט בע"מ) לבין הניצע שהינו נושא משרה שאינו מנכ"ל/דירקטור מתקיימים יחסי עובד-מעביד.

להלן פירוט בדבר השיעור באחוזים שמהווים ניירות הערך המוצעים מההון המונפק והנפרע:

המחזיקים במניות החברה					ערב ההצעה הפרטית					לאחר ההצעה הפרטית				
סיווג	שם	כמות מניות *	כמות אופציות (קיימות)	שיעור בהון ובהצבעה	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	כמות מניות*	כמות אופציות (קיימות וחדשות)	שיעור בהון ובהצבעה	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	הנחה כי רק הניצעים יממשו את האופציות החדשות	שיעור בהון ובהצבעה	שיעור בהון ובהצבעה בדילול מלא	כמות מניות*	כמות אופציות (קיימות וחדשות)
ניצע דירקטור	צבי לנדאו	0	0	0.00%	0.00%	0	200,000	0.00%	0.26%	0.31%	0.00%	0.26%	0	200,000
ניצע שהינו נושא משרה שאינו מנכ"ל/דירקטור	0	0	0	0.00%	0.00%	0	200,000	0.00%	0.26%	0.31%	0.00%	0.26%	0	200,000
בעלי עניין (שאינם הניצעים)	יום טוב סמיה	220,804	222,320	0.34%	0.58%	220,804	222,320	0.58%	0.58%	0.69%	0.58%	0.58%	220,804	222,320
	עודד רוזנברג	855,280	804,536	1.33%	2.19%	855,280	804,536	2.19%	2.18%	2.57%	2.19%	2.18%	855,280	804,536
	ערן מימון	817,448	804,536	1.28%	2.14%	817,448	804,536	2.14%	2.13%	2.51%	2.14%	2.13%	817,448	804,536
	רפאל קסטן	19,471	142,000	0.03%	0.21%	19,471	142,000	0.21%	0.21%	0.25%	0.21%	0.21%	19,471	142,000
	ורד רז אביו	10,680	0	0.02%	0.01%	10,680	0	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%	10,680	0
	זיו ארז	13,467	78,800	0.02%	0.12%	13,467	78,800	0.12%	0.12%	0.14%	0.12%	0.12%	13,467	78,800
	ליאור וידר	2,757	50,000	0.00%	0.07%	2,757	50,000	0.07%	0.07%	0.08%	0.07%	0.07%	2,757	50,000
	וסטאר החזקות	35,329,538	1,907,125	55.11%	49.06%	35,329,538	1,907,125	49.06%	48.80%	57.73%	49.06%	48.80%	35,329,538	1,907,125
	ישי מור	2,704,259	211,750	4.22%	3.84%	2,704,259	211,750	3.84%	3.82%	4.52%	3.84%	3.82%	2,704,259	211,750
	הילל מור	453	0	0.00%	0.00%	453	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	453	0
	יוסף שבח מור	590,154	220,000	0.92%	1.07%	590,154	220,000	1.07%	1.06%	1.26%	1.07%	1.06%	590,154	220,000
	הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל)	5,412,968	231,550	8.44%	7.44%	5,412,968	231,550	7.44%	7.40%	8.75%	7.44%	7.40%	5,412,968	231,550
	הפניקס בית השקעות בע"מ (קרנות נאמנות)	82,632	0	0.13%	0.11%	82,632	0	0.11%	0.11%	0.13%	0.11%	0.11%	82,632	0
יתר בעלי המניות		18,042,668	7,074,618	28.15%	33.09%	18,042,668	7,474,618	33.09%	33.44%	39.56%	33.09%	33.44%	18,042,668	7,474,618

(*) החזקות הגופים המוסדיים הינן בהתאם למפורט בדוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה אשר פורסם ביום 6.4.2025 (מס' אסמכתא 025212-01-2025) ונכלל בזאת על דרך ההפניה, לא כולל החזקה של 2.39- מניות ע"י הפניקס בית השקעות בע"מ (עשיית שק).

- 2.1 האופציות יוקצו לניצעים לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין להצעה הפרטית המהותית ולהצעה הפרטית שאינה מהותית ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב הנדרש על פי דין ביחס לניצע שהינו דירקטור וכן אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות שתנבענה מממוש האופציות. המניות שתנבענה מממוש האופציות ירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("החברה לרישומים") והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה.
- 2.2 המניות שתנבענה מממוש האופציות תקנינה לבעליהן כל זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה ובכלל כד, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן רגילות והן מיוחדות או היוצאות מהכלל, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות וכדומה, וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.
- 2.3 לפרטים נוספים אודות תנאי ניירות הערך המוצעים ראו סעיף 4 להלן.

3. השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים הניתנות למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי ההוגן וההנחות ששימשו בסיס לחישוב

השווי ההוגן של כל אחת מהאופציות עומד למועד זה על סך של כ- 2.35 ש"ח לכל אופציה. בהתאם למודל בלק אנד שולס ועל פי המקדמים בהנחות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של אופציות, הערך הכלכלי של האופציות הינו כ- 2.35 ש"ח לכל אופציה, בהתבסס על הנתונים הבאים: תוספת מימוש בסך 3.2 ש"ח (לא צמוד), סטיית תקן שנתית בשיעור 115.09%, המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום 22.05.2025 בסך 2.73 ש"ח, תקופת מימוש ממוצעת של 5.81 שנים וריבית חסרת סיכון בשיעור שנתי של 4.2%.

4. מחיר מימוש, תקופת המימוש ותנאי הבשלת ניירות הערך המוצעים

(א) מחיר המימוש של האופציות:

מחיר המימוש של 200,000 כתבי אופציה בהצעה הפרטית הלא מהותית לנושא המשרה שאינו דירקטור/מנכ"ל הינו 3.2 ש"ח (הגבוה מבין: (א) מחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר שלפני החלטת הדירקטוריון בתוספת 15% ו- (ב) המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום הנ"ל בתוספת 15%).

מחיר המימוש של כתבי האופציה בהצעה הפרטית המהותית לדירקטור, יהא הגבוה מבין: (א) המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום 26.6.2025 (מועד האסיפה הכללית לאישור ההצעה הפרטית המהותית), בתוספת 15%, (ב) מחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר שלפני החלטת הדירקטוריון (2.78 אג') בתוספת 15%, ו- (ג) מחיר הסגירה של מניית החברה במועד האסיפה הכללית (26.6.2025) בתוספת 15%.

תקופת המימוש של כל כתב אופציה תהא 48 חודשים ממועד ההבשלה של כתב האופציה, במסגרתה ניתן יהיה לממש כל כתב אופציה למניה אחת של החברה (כפוף להתאמות).

(ב) הבשלה, תקופת ואופן המימוש:

האופציות יהיו כפופות לתקופת הבשלה של שלוש שנים החל ממועד החלטת הדירקטוריון ("מועד ההענקה"). ההבשלה של האופציות תתבצע ב- 12 מנות, כאשר המנה הראשונה המהווה 1/12 מהאופציות תבשיל לאחר שלושה חודשים ממועד ההענקה, ולאחר מכן מדי שלושה חודשים תבשיל מנה נוספת מתוך 11 המנות הנותרות, שתהווה 1/12 מסך האופציות המוקצות. הבשלת האופציות בגין ארבעת הרבעונים הראשונים תהא כפופה לתקופת כהונה של שנה של הניצע.

תקופת המימוש של כל אופציה תהא 48 חודשים ממועד ההבשלה של האופציה ("תום תקופת המימוש"). האופציות יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין: (1) תום תקופת המימוש, או (2) מועד סיום היחסים, או (3) מועד הפקיעה של תכנית האופציות.

ניצע אשר יבקש לממש למניות אופציות שהבשילו והן ניתנות למימוש בהתאם לתנאיהן, יגיש בקשה באופן הקבוע בהסכם ההענקה בה יפורטו, בין היתר, מספר האופציות שהניצע מבקש לממש ויצורף אליה תשלום מחיר המימוש.

הודעה כאמור תימסר בכתב למשרדי החברה ו/או למשרדי הנאמן ותיראה כאילו התקבלה אצל החברה במועד מסירתה אם נמסרה במסירה אישית. החברה תמסור לחברה לרישומים של החברה תעודת מניה בקשר עם האופציות שמומשו יחד עם הוראות להפקדת המניות שינבעו ממימוש האופציות לחשבון הנאמן ו/או לחשבון הניצעים, וזאת, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש, בצירוף מחיר המימוש כאמור לעיל, כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות לצד ג' אחר כלשהו.

אופציות אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש ועד בכלל, לא יזכו את הניצעים בסכומים או במניות כלשהן, ולא יקנו להם זכות כלשהי, ויהיו בטלים ומבוטלים לאחר התאריך האמור.

כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה מוכרת או במערכת שוק לאומי, ובכלל זה בבורסה, תהיה נתונה לניצעים הזכות לממש את האופציות (במועד הבשלתן) על בסיס מרכיב ההטבה (cashless exercise) באופן שבפועל הניצעים לא ישלמו לחברה את מחיר המימוש, אלא יוקצו להם מניות בכמות שתשקף את מרכיב ההטבה הגלום באותם אופציות שימומשו ("מניות המימוש" ו- "מנגנון cashless"), כאשר החברה תראה את מניות המימוש כמונפקות ונפרעות במלואן. מובהר, כי הניצעים יהיו זכאים לבחור בין מימוש האופציות על פי מנגנון לזה לבין מימושם בדרך המימוש הרגילה, ביחס לכל כמות אופציות שהבשילה, כולה או חלקה. מספר המניות אשר ניתנות להקצאה לניצעים על פי מנגנון זה יקבע על פי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

Y = מספר האופציות הניתנות למימוש, אשר מועד הבשלתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה, כפוף להתאמות כאמור בתכנית האופציות.

A = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש לכל אופציה, כפוף להתאמות.

N = הערך הנקוב של המניה (למועד זה, מניות החברה הינן ללא ערך נקוב).

"שווי שוק" - לעניין מנגנון cashless, יהיה מחיר הסגירה של המניה כפי שידווח בבורסה ביום המסחר האחרון שקדם למועד הקובע, כפי שדווח על פי כל מקור אשר ייבחר על ידי הדירקטוריון בהתאם לשיקול דעתו.

5. נאמן ומיסוי

5.

5.1 אופציות שיוקצו לניצעים תושבי ישראל, וכן מניות המימוש שתוקצינה עם מימושם, יוקצו או יוחזקו (לפי העניין) על ידי אי.בי.אי ניהול נאמנויות בע"מ (או נאמן אחר שיבוא במקומו בהתאם לתכנית האופציות) ("הנאמן") בעבור הניצעים, על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה").

5.2 כל אופציה, כל מניה שתוקצה בגין מימוש אופציה, וכן כל זכות מכחם, תוקצה ותירשם על שם הנאמן ותוחזק בנאמנות לטובת הניצעים, לתקופת חסימה של 24 חודשים ממועד הפקדת האופציות אצל הנאמן בעבור הניצעים, או תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 לפקודה שיחול על הניצעים. תקופת החסימה ותקופת ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך אף אחת מהן אינה מהווה תחליף לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי החל ביחס לאופציות.

5.3 לאחר סיום תקופת החסימה כאמור, הנאמן יהיה רשאי לשחרר את אותן אופציות או המניות המיוחסות לניצעים, בכפוף לכך שהנאמן קיבל אישור מרשות המיסים על כך שהניצעים שילמו כל מס על פי הפקודה, או שהנאמן ו/או החברה, ניכו במקור את כל המיסים החלים ותשלומי החובה על פי פקודת מס הכנסה.

- 5.4 כפוף לתנאי התכנית ופקודת מס הכנסה, הניצעים לא יוכלו לשחרר מנאמנות, או למכור, להמחות, להעביר, או לתת כבטוחה את האופציות או מניות המימוש (ו/או כל נייר ערך שהוקצה או חלק בגין) לפני תום תקופת החסימה. אם תבוצע פעולה כאמור בתקופת החסימה על ידי הניצעים, היא עלולה להסתיים בהשלכות מס שליליות בהן הם יישאו לבדם.
- 5.5 על הניצעים לציית להוראות הפקודה והכללים הנובעים ממנה, תכנית האופציות, ותנאי הסכם הנאמנות שנכרת בין החברה והנאמן, כמתחייב על פי הוראות סעיף 102 לפקודה.
- 5.6 כל השלכות המס החלות על פי כל דין על ניצע בגין הקצאת או החזקת האופציות, מימושם, החזקתם, או מכירת מניות המימוש על ידי ניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ו/או של הניצע בקשר עם תכנית האופציות יחולו בלעדית על הניצעים. החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ינכו על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. הניצעים ישפו את החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ופוטרים אותם מכל אחריות בנוגע לתשלום מיסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר, ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצעים.

התאמות והוראות להגנת הניצעים

6.

6.1 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה ("התאריך הקובע") יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות שהוענקו אך טרם מומשו, שהניצעים יהיו זכאים להן עם מימוש האופציות, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שהניצעים היו זכאים להן כמניות הטבה, אילו מומשו האופציות סמוך לפני התאריך הקובע.

6.2 התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, מספר המניות שתנבענה ממימוש האופציות המוצעות לניצע יותאם למרכיב הטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

6.3 התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד החברה את המניות הרגילות ללא ערך נקוב בהונה המונפק והנפרע למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר ("רה ארגון"), יהיו כתבי האופציה שטרם מומשו ניתנים למימוש למניות המימוש שייווצרו עקב הרה ארגון ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:

א. מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מחיר המימוש עובר למועד הרה ארגון, במנת החלוקה של מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לפני הרה ארגון חלקי מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר הרה ארגון.

ב. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות ללא ערך נקוב בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש של כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

ג. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה שלא במניות רגילות ללא ערך נקוב.

ד. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות ללא ערך נקוב דיבידנד ו/או זכויות לרכישת ניירות ערך, אלא אם כן המועד הקובע לקבלתן, יהיה לאחר 10 ימי עסקים לפחות, מפרסום הודעת החברה על חלוקת הדיבידנד או הצעת זכויות כאמור.

ה. מניות המימוש יזכו את המממשים בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת שהתאריך הקובע את הזכות לקבלתה הינו החל מתאריך המימוש, והן תהיינה שוות בכל למניות הרגילות ללא ערך

נקוב שבהון החברה.

6.4 התאמות לדיבידנד

החל מיום המסחר הראשון בו תסחרנה מניות החברה לאחר המועד הקובע לחלוקה (אקס דיבידנד), יהיה מחיר המימוש של כתבי האופציה, שווה למחיר המימוש הקודם, כפי שיהיה במועד הקובע לחלוקה, בניכוי סכום החלוקה נטו בגין כל מניית מימוש, היינו אחרי ניכוי כל מס בגין החלוקה, כאמור, אך במחיר מימוש שלא יפחת מערך הנקוב של מניות החברה באותה עת ("מחיר המימוש המותאם").

"סכום החלוקה למניה נטו" - סכום החלוקה שישולם על ידי החברה בגין כל מניה בניכוי מס הכנסה שינוכה על ידי החברה מיחידים על פי הדין.

7. אירוע חברה והפיכה לחברה פרטית

מובהר, כי לא יבוצע מימוש של אופציות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

בהתאם להוראות תכנית האופציות, במקרה שמניות החברה יחדלו מלהיסחר בבורסה, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של הצעת רכש מלאה, דירקטוריון החברה יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע אילו הוראות יחולו ביחס לאופציות שטרם הבשילו (לרבות האצת תקופת ההבשלה ביחס לאופציות אלו), וכן להחליט אילו זכויות צמודות לאופציות שהבשילו.

8. סיום יחסים

8.1 הודעה לניצב, לפי העניין, בדבר סיום יחסי עבודה או מתן שירותים תיחשב כסיום יחסים ("סיום היחסים").

8.2 החל ממועד סיום היחסים כל האופציות אשר הוקצו לניצב ואשר במועד זה הניצב לא רשאי לממש בהתאם לתנאי גיבוש הזכאות, יפקעו מיידית.

8.3 במועד מאוחר ממועד סיום היחסים הניצב יהיה רשאי לממש אך ורק אופציות אשר התגבשה זכאותו בגין במועד סיום היחסים, בכפוף למפורט להלן:

א. במקרה של סיום היחסים ללא "סיבה": תהיה לניצב זכות לממש את האופציות שהוא היה זכאי לממש בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך תקופה של 90 יום לאחר סיום היחסים.

ב. במקרה של סיום היחסים בשל מוות של הניצב, תהיה ליורשיו החוקיים של הניצב זכות לממש את האופציות שהניצב היה זכאי לממש בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך 12 חודשים ממועד סיום היחסים. העברת מניות ליורשי הניצב תהיה כפופה למנגנונים הקבועים בתכנית האופציות. במקרה של סיום היחסים בשל נכות של הניצב, תהיה לניצב זכות לממש את האופציות שהניצב היה זכאי לממש בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך 6 חודשים ממועד סיום היחסים.

8.4 במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל "סיבה", אזי האופציות יפקעו לכל דבר ועניין (בין אם הניצב במועד סיום היחסים היה זכאי לממש חלק מהאופציות ובין אם לאו), ומניות אשר קיבל הניצב כתוצאה ממימוש האופציות תחולטנה על ידי החברה, בכפוף להוראת הדין, בתמורה למחיר ששולם על ידי הניצב בגין.

9. **פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה**
האופציות מוצעות לניצעים ללא תמורה.
10. **בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם**
למיטב ידיעת החברה, למעט הניצעים, שהינם נושאי משרה בחברה, אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו ענין אישי בתמורה.
11. **מחיר ניירות הערך המוצעים**
האופציות אינן רשומות למסחר ומשכך אין מחיר מצוטט של האופציות. השווי הכלכלי התיאורטי של האופציות פורט לעיל.
שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 21.5.2025 (יום המסחר האחרון שקדם ליום דיווח זה) היה 2.78 ש"ח.
12. **אישורים נדרשים**
הענקת האופציות נשוא דו"ח זה כפופה לקבלת האישורים שלהלן ותבוצע בסמוך לאחר קבלתם :
12.1 ביחס להענקת האופציות למר צבי לנדו - קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, כמפורט בדו"ח המידי שנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
12.2 קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות נשוא דוח זה. בסמוך לאחר פרסום דוח זה בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרשום את מניות המימוש למסחר.
13. **הסכמים בין הניצעים לבין עצמם ולבין בעלי מניות בחברה**
למיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שהתבצעה מול הניצעים, נכון למועד הדוח אין בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין הניצעים לבין עצמם או בינם לבין אחרים, כל הסכם בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.
14. **מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות במניות המימוש**
14.1 על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 ולהוראות החסימה בהתאם לדין.
14.2 בנוסף, חלות הגבלות על ביצוע פעולות באופציות ובמניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, ככל שחל על הניצע, כמפורט בסעיף 5 לדיווח זה לעיל.
15. **מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים**
ניירות הערך המוצעים יוקצו, בסמוך לאחר ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, כמפורט בסעיף 12 לעיל.

נספח ב'
הצהרות כשירות

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, יום טוב סמיה, נושא ת.ז. שמספרה 052204385, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: מוסמך, מדעי המדינה ובטחון לאומי – אוניברסיטת חיפה, המכללה לביטחון לאומי; דוקטור, סוציולוגיה ומדעי המדינה - אוניברסיטת חיפה.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: יו"ר דירקטוריון החברה; מנהל מדינה (ישראל) של General Electric Power Services (עד 2019 היום); מייסד ובעלים - ים-דישרס בע"מ (החל משנת 2002); מייסד ובעלים - י.ס.מ. סלואר בע"מ (החל משנת 2008); מרצה במכללה האקדמית נתניה (2008-2022).

תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור: גרדיאן ישראל (החל משנת 2005); General Electric Israel (החל מאפריל 2019).

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

6. אני בעל כשירות מקצועית כאמור בתקנה 2 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.¹

7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

9. ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

¹ דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: _____ יום טוב סמיה

תאריך: _____

חתימה: _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בלתי תלוי בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני הח"מ, ליאור וידר, נושא ת.ז. שמספרה 033075110, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

- יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
 - בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:
- השכלה:** בוגר, תעשיה וניהול – מערכות מידע (מהנדס) – מכללת שנקר בעל רישיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות:

מנהל השקעות בכיר – פינסה קפיטל (2023 ועד היום)

מנהל השקעות בכיר – פורטה בית השקעות (2021 – 2023)

מנהל השקעות בכיר – אפסילון בית השקעות (2010 – 2021)

תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור:

דירקטור בלתי תלוי – סייספארק בע"מ (2021 עד היום)

- הנני תושב ישראל הכשיר להתמנות כדירקטור, ובין היתר אני מצהיר כי:

3.1. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

3.2. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3.1 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

3.3. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

3.4. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בתקנה 2 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005¹.

3.5. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

- הריני מצהיר בזאת כי מתקיימים התנאים הנדרשים על פי החוק לכהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, כדלקמן:

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

4.1. אין ולא היו, לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד המינוי, או לתאגיד אחר.

לעניין זה :

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור עובר למועד זה.

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

4.2. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור.

4.3. אינני מכהן כדירקטור בחברה אחרת אשר בה מכהן דירקטור חיצוני המכהן גם כדירקטור של החברה.

4.4. אינני חברה או עובד של רשות ניירות ערך או של הבורסה לניירות ערך.

4.5. איני מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע (9) שנים רצופות.

לעניין זה : לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

5. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : ליאור וידר

תאריך : _____

חתימה : _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, עודד רוזנברג, נושא ת.ז. שמספרה 026623124, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשם לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: בוגר, רב תחומי - אוניברסיטת חיפה; מוסמך, מנהל עסקים - מימון - המרכז הבינתחומי הרצליה.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל ודירקטור בחברה; מנכ"ל ודירקטור סולארפיינט בע"מ

תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור: סולארפיינט בע"מ

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

6. אני בעל כשירות מקצועית כאמור בתקנה 2 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005¹.

7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

9. ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: עודד רוזנברג

תאריך: _____

חתימה: _____

¹ דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, ערן מימון, נושא ת.ז. שמספרה 036205300, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשם לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: בוגר, פסיקה ויחסים בינלאומיים - האוניברסיטה העברית בירושלים; מוסמך, הנדסת מכונות - אנרגיה סולארית - אוניברסיטת תל אביב.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: CTO ודירקטור בחברה
CTO ודירקטור - סולארפינט בע"מ

תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור: סולארפינט בע"מ.

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

6. אני בעל כשירות מקצועית כאמור בתקנה 2 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005¹.

7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

9. ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: ערן מימון

תאריך: _____

חתימה: _____

¹ דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, צבי לנדו, נושא ת.ז. שמספרה 012347175, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: בוגר, הנדסה כימית - טכניון.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידיים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל סולארדג' טכנולוגיות בע"מ (-2019-2024).

תאגידיים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור: -

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

6. אני בעל כשירות מקצועית כאמור בתקנה 2 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.¹

7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

9. ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: צבי לנדו

תאריך: _____

חתימה: _____

¹ דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, רפאל קסטן, נושא ת.ז. שמספרה 051763944, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשים לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: תואר ראשון הנדסה כימית, אסמכת "ניהול עיסקי בכיר" אוניברסיטה עברית.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידיים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: דירקטור ויועץ בחברה (2022 – היום)
חבר בורד בחברת ALLOT

תאגידיים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור:

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

6. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בתקנה 2 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.¹

7. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

8. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

9. ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: רפאל קסטן

תאריך: _____

חתימה: _____

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויבא במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

נספח ג'

פרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח (במונחי עלות שנתיים, באלפי ₪)

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות*	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר (רכב)	סה"כ
צבי לנדו	יועץ ודירקטור	-	-	-	-	156.7	-	-	-	-	-	-	-	156.7

* שווי ההטבה בגין האופציות חושב על פי פריסה ליניארית לאורך תקופת ההבשלה.